ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 20 · ØKT 2 AV 5

Noen viktige lover: arbeidstid og overtid

52 timer på én uke. Hva er lov, og hva skal betales?

Kapittel 20 går over fem økter. Denne står for seg selv.

Casebedrifter: Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6 · oktober 2026



KARTET

Kapittel 20 svarer på fem spørsmål en leder i elektrobransjen får

Denne økta

1
Holder arbeidsavtalen?
Økt 1 · 20.3.1–20.3.9

2
Er overtiden lov, og hva koster den?
Økt 2 · loven og tariffen

3
Holder oppsigelsen?
Økt 3 · 20.3.10–20.3.19

4
Hva kan vi kreve av kunden?
Økt 4 · 20.2

5
Kan vi skrive det i annonsen?
Økt 5 · 20.1 og 20.4–20.6

Én modell holder kapitlet sammen: hvem står på den andre siden? Det avgjør hvilken regel som gjelder

De ansatte
Arbeidsmiljøloven er gulvet. Tariffavtalen og allmenngjøringen legger på. Avtalen kan gi mer, aldri mindre.

Alle som ser annonsen
Markedsføringsloven. Og der loven slutter: etikken.

Bedriften
Nordlys eller Fjell

Forbrukeren
Håndverkertjenesteloven. Rettighetene kan ikke avtales bort.

Næringskunden
Kontrakten, ofte en standardkontrakt. Håndverkertjenesteloven gjelder ikke.

ORDENE I BRANSJEN

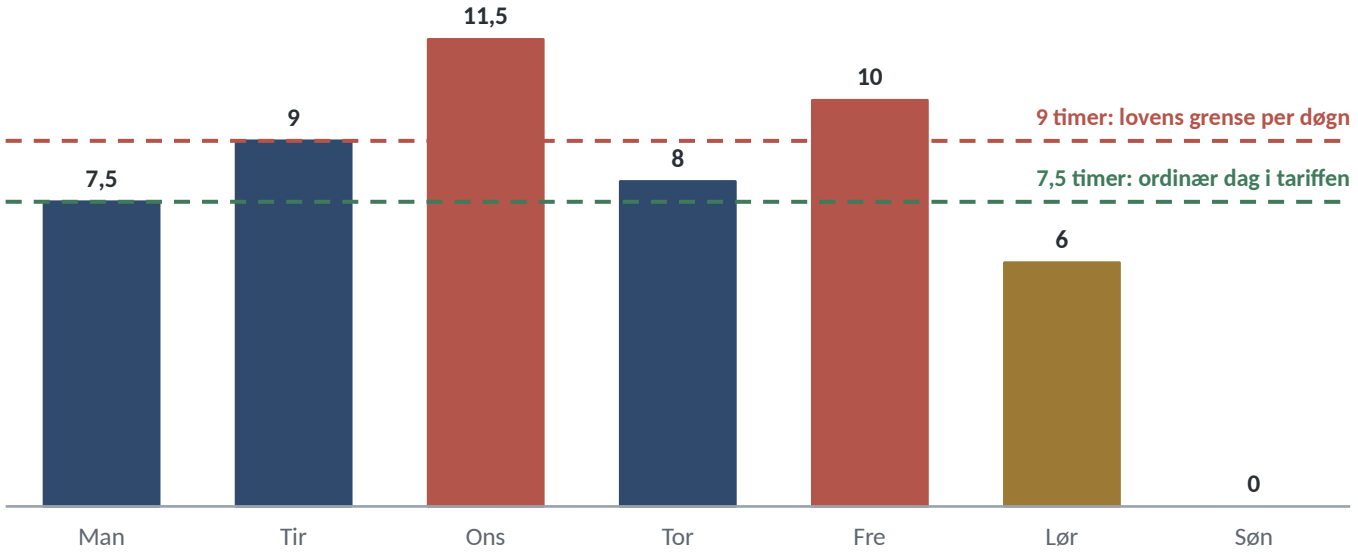
Samme ting, andre ord: boka og bransjen

Læreboka og loven sier	Bransjen sier ofte	Det er
Arbeidsavtale	Ansettelseskontrakt, kontrakten	Den skriftlige avtalen mellom bedriften og den ansatte
Tariffavtale	Overenskomsten, LOK (Landsoverenskomsten for elektrofagene)	Avtalen mellom partene i elektrofagene om lønn, arbeidstid og overtid
Overtid	OT, overtidstimer, «å jobbe over»	Arbeid utover avtalt arbeidstid, med tillegg
Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold	Nedbemanning, driftsinnskrenkning	Oppsigelse fordi det ikke er arbeid nok, ikke på grunn av den ansatte
Forbruker / næringsdrivende	Privatkunde / bedriftskunde, byggherre, entreprenør	Kunden som er beskyttet av håndverkertjenesteloven / av kontrakten
Prisoverslag / gjengs pris	Estimat, «ca.-pris» / regningsarbeid, etter medgått tid	Et anslag som kan sprekke litt / pris etter timene som faktisk går
Tilleggsarbeid	Tillegg, endring, ekstraarbeid	Arbeid utenfor oppdraget, som må avtales med kunden først

Ordene i midten er vanlige i bransjen, ikke lærebokas. På prøve og eksamen bruker du lærebokas og lovens ord.

HISTORIEN

Ronnys lag jobbet 52 timer på én uke. Kari: «Så lenge de får betalt, er det vel greit?»



Uka

52 timer

7,5 + 9 + 11,5 + 8 + 10 + 6 + 0

Montøren med mest overtid

212 timer

siste 52 uker

Spørsmålet for økta: hva sier loven om grensene, og hva sier tariffen om betalingen?

MÅL FOR ØKTA

Etter denne økta kan du sjekke en uke mot lovens grenser, og regne hva overtiden koster

1 Kjenne tersklene

9 timer i døgnet og 40 i uka (loven). 37,5 timer (tariffen). 13 og 48 timer samlet. 10, 25 og 200 timer overtid.

2 Holde to tellinger fra hverandre

Grensene telles fra lovens 40 timer. Betalingen i elektrofagene fra 37,5. Og ikke tell samme time to ganger.

3 Regne overtiden

Hos Nordlys: timelønn pluss 189,17 kr. Hos Fjell: timelønn × 1,50. Og vite når overtid er lov.

Du trenger ikke

å kunne unntaksreglene for turnus, skift og ledere, eller tariffens detaljer om reise og kost. Du skal kunne sjekke en vanlig uke.

Hvorfor det haster

Formannen setter opp uka. Bryter laget grensene, er det bedriften som har brutt loven, uansett hvor gjerne montørene ville.

Slik går økta, i rekkefølge

Ordene	Historien	Døgn og uke	37,5 eller 40	Ikke to ganger	Når er det lov	Grensene	Hva det koster	Stopp: 1B	Fasit	Bransjen	Les selv

BEGREP

Alminnelig arbeidstid: hvor går grensen for én dag og én uke?

Begrepet

Alminnelig arbeidstid er høyst 9 timer i døgnet og 40 timer i uka (§ 10-4). Arbeid utover det er overtid etter loven. Samlet arbeidstid, med overtid, må ikke overstige 13 timer i døgnet og 48 timer i uka (§ 10-6). Boka stiller kontrollspørsmål om dette uten å omtale det; reglene er hentet fra loven.

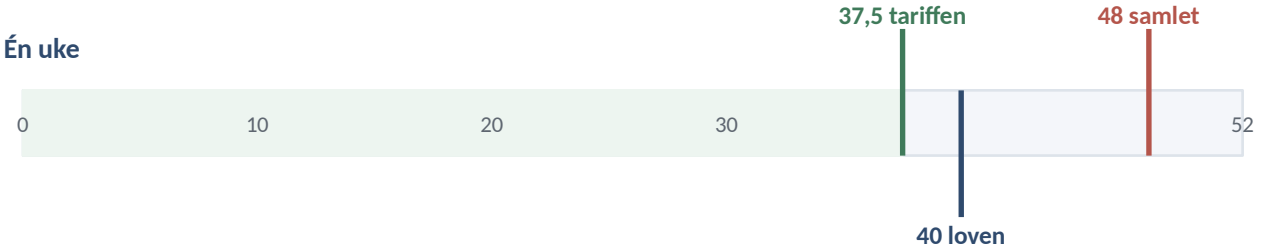
Regelen

Loven: 9 timer per døgn, 40 per uke.
Med overtid: høyst 13 per døgn, 48 per uke (kan snittes over åtte uker).

Ett døgn, 24 timer



samlet høyst 13 timer i døgnet (§ 10-6 åttende ledd)



I jobben

En dag på 13 timer gir 11 timer igjen til reise, mat og søvn. Planlegg så montøren ikke kjører hjem etter en sånn dag.

Hos Nordlys

Ronnys onsdag på 11,5 timer er 2,5 timer over 9, og fredagen på 10 timer er 1 over. Begge er under 13. Uka på 52 timer er over 48, og er lovlig bare hvis snittet over åtte uker er høyst 48.

Husk 9 og 40 i loven. 13 og 48 er taket, også med overtid.

Du er her

Avtalen | **Overtid** | Si opp | Prisen | Reklamen

BEGREP

37,5 eller 40: hvorfor to tellinger av samme uke?

Begrepet

Loven og tariffen teller overtid fra ulike steder. Lovens grenser for hvor mye overtid som er lov, telles fra lovens 40 timer. Men betalingen i elektrofagene følger Landsoverenskomsten: ordinær arbeidstid er 37,5 timer, og alt arbeid utover det er overtid med tillegg. Samme uke gir derfor to tall.

Regelen

Lovens overtid (grensene) = timer − 40.
Tariffens overtid (betalingen) = timer − 37,5.

I jobben

Når du sjekker om uka er lovlig, bruk 40. Når du sender timelistene til lønn, bruk 37,5. Bland dem ikke.

Ronnys uke på 52 timer, telt to ganger



Telling	Regnestykke	Timer
Loven: sjekk av grensene	52 − 40	12
Tariffen: overtid som betales	52 − 37,5	14,5

Hos Nordlys

Nordlys er bundet av Landsoverenskomsten for elektrofagene. Fjell er ikke, men allmenngjøringen gir samme 37,5 timer. Tellingen er den samme i begge bedriftene.

Husk 40 for grensene. 37,5 for lønna.

BEGREP

Timer over 9 og timer over 40: hvorfor ikke legge dem sammen?

Begrepet

Grensen på 9 timer i døgnet og grensen på 40 i uka måler den samme arbeidstiden. Timene over 9 på onsdag og fredag ligger allerede inne i de 52 timene for uka. Legger du dem til ukeoverskridelsen, teller du de samme timene to ganger.

Regelen

Overtid i uka = ukens timer − 40.
Timene over 9 per dag er en egen sjekk, ikke et tillegg.

I jobben

Sjekk dagene for seg (over 9? over 13?) og uka for seg (over 40? over 48?). Ett tall per sjekk.

52 timer: 40 + 12. De 3,5 ligger inni



3,5 timer over 9 i døgnet (onsdag 2,5 + fredag 1): de ligger et sted inni de 52

Riktig	Feil
52 − 40 = 12 timer overtid	12 + 3,5 = 15,5 (samme timer to ganger)

Hos Nordlys

Ronnys uke: 52 − 40 = 12 timer overtid etter loven. 12 er over grensen på 10 per sju dager med 2 timer. 15,5 er feil, og 14,5 er tariffens tall for betalingen.

Husk **Én time telles én gang.**

Du er her

Avtalen | **Overtid** | Si opp | Prisen | Reklamen

BEGREP

Overtidens vilkår: når er overtid lov, og holder det at montørene vil?

Begrepet

Overtid er bare lov når det er et særlig og tidsavgrenset behov (§ 10-6 første ledd). Før overtid settes i gang, skal arbeidsgiver drøfte behovet med de tillitsvalgte når det er mulig (tredje ledd). Den som ber om det av helsemessige eller vektige sosiale grunner, skal fritas (tiende ledd).

Regelen

Særlig og tidsavgrenset behov + drøfting med tillitsvalgte. Betaling gjør ikke ulovlig overtid lovlig.

Sjekklista før formannen ber om overtid



Er svaret nei på ett av punktene, er overtiden ikke lov, uansett lønn og uansett hvor gjerne montøren vil.

I jobben

En støp som må fullføres, er et særlig og tidsavgrenset behov. Fast overtid hver uke er underbemanning: da er svaret å ansette.

Hos Nordlys

Montøren med 212 timer siste 52 uker har hatt overtid nesten hver uke. Det er ikke et tidsavgrenset behov. I dag nevner § 4-3 arbeidsmengde og tidspress uttrykkelig.

Husk **Overtid er et unntak for et særlig behov, ikke en del av driften.**

Du er her

Avtalen | **Overtid** | Si opp | Prisen | Reklamen

BEGREP

Overtidsgrensene: 10, 25 og 200: hvor mye er lov?

Begrepet

Uten avtale kan overtid ikke overstige 10 timer per sju dager, 25 timer per fire uker og 200 timer per 52 uker (§ 10-6 fjerde ledd). Med skriftlig avtale med tillitsvalgte i en virksomhet bundet av tariffavtale kan grensene økes til 20, 50 og 300 timer (femte ledd). Grensene telles fra lovens 40 timer.

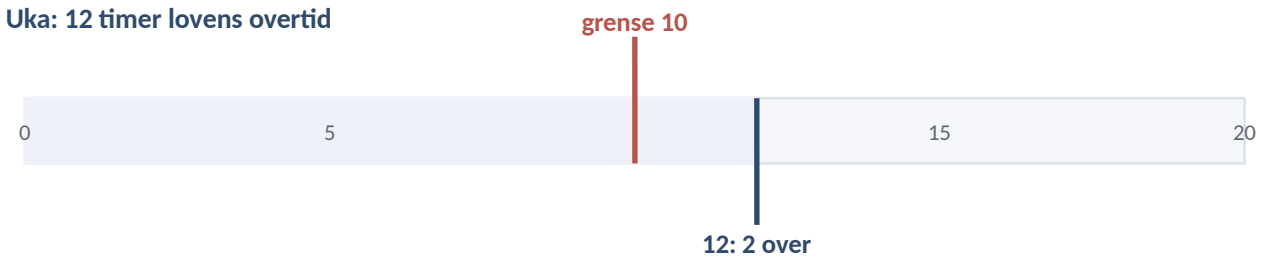
Regelen

Uten avtale: 10 / 25 / 200.
Med avtale, tariffbundet: 20 / 50 / 300.

I jobben

Før timelistene for hver måned. Nærmer en montør seg 200 timer, er det for sent å planlegge resten av året.

Ronnys lag mot grensene uten avtale



Hos Nordlys

Nordlys er tariffbundet, men har ingen avtale med tillitsvalgte om utvidet overtid. Da gjelder 10, 25 og 200. Uka er 2 timer over, og montøren 12 timer over årsgrensen.

Husk **Uten avtale: 10 i uka, 200 i året.**

Du er her

Avtalen | **Overtid** | Si opp | Prisen | Reklamen

BEGREP

Overtidsbetaling: hva koster Ronnys uke i tillegg?

Begrepet

Loven krever et tillegg på minst 40 % (§ 10-6 ellevte ledd). Landsoverenskomsten for elektrofagene gir 50 % på dagtid og 100 % etter klokka 21, på søn- og helligdager og på lørdager der bedriften har fri hver lørdag. For fagarbeider er tillegget et fast kronebeløp: 189,17 kr (50 %) og 378,33 kr (100 %) per time fra 1. mai 2026.

Regelen

Nordlys: overtidstime = timelønn + 189,17 (50 %) eller + 378,33 (100 %).
Fjell: timelønn × 1,50 (allmenngjøringen).

Tillegget for én montør i Ronnys uke (14,5 timer)

	Timer	Tillegg per time	Tillegg
Mandag–fredag over 7,5 per dag (50 %)	8,5	189,17	1 607,95
Lørdag, fri lørdag (100 %)	6	378,33	2 269,98
Sum tillegg, én montør	**14,5**		**3 877,93**

Mandag–fredag: 0 + 1,5 + 4 + 0,5 + 2,5 = 8,5 timer over 7,5 per dag. 8,5 × 189,17 + 6 × 378,33 = 3 877,93 kr. Timelønna for timene kommer i tillegg.

I jobben

Regn tillegget før du sier ja til en travel uke. En fri lørdag koster dobbelt så mye i tillegg som en kveld før klokka 21.

Hos Nordlys

Med seks montører i laget blir tillegget for én slik uke om lag 6 × 3 877,93 = 23 268 kr, før timelønna. Fast overtid er dyrt, og den er ikke lov.

Husk **I elektrofagene: 50 % og 100 %. Regn før du sier ja.**

Du er her

Avtalen | **Overtid** | Si opp | Prisen | Reklamen

STOPP · OPPGAVE 1B

Stopp 1: uka til Ronnys lag, og montøren med 212 timer

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1B

Dette gjør du

Timene per dag står i tabellen, og arket summerer dem til 52. Regn timene over 9 i ett døgn (a), lovens overtid for uka (b), hvor mye som er over grensen på 10 per sju dager (c), hvor mye montøren med 212 timer er over årsgrensen (d), og timene Nordlys skal betale overtidstillegg for etter tariffen (e).

Velg hva Ronny skal gjøre før neste travle uke (f), og forklar Kari hvorfor «de får jo betalt» ikke holder (g).

Slik vet du at du er i mål

Fem grønne sjekker på a til e, riktig valg i f, og et svar i g som bruker vilkåret for overtid og grensen på 200 timer. Du kan si hvorfor b og e gir ulike tall.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer. Står du fast: skriv JA i hint-cellen. Alene, i par eller i gruppe, slik du vil.

FASIT

Fasit 1B: 12 timer mot lovens grenser, 14,5 timer med overtidstillegg

a · Over 9 i døgnet

3,5 timer

Onsdag 11,5 − 9 = 2,5. Fredag 10 − 9 = 1

b · Lovens overtid

12 timer

52 − 40. Ikke 15,5

c · Over ukegrensen

2 timer

12 − 10 (§ 10-6 fjerde ledd)

d · Over årsgrensen

12 timer

212 − 200. Ingen avtale om 300

e · Betalt overtid

14,5 timer

52 − 37,5 etter tariffen: 8,5 med 50 %, 6 med 100 %

f: drøfte behovet med de tillitsvalgte før overtiden settes i gang (§ 10-6 tredje ledd). g: overtid krever et særlig og tidsavgrenset behov, og grensene 10 per sju dager og 200 per 52 uker gjelder uansett betaling.

BRANSJEN

Bransjen: 77 % mangler fagarbeidere. Overtid er fristelsen, ikke løsningen

Elektrobedrifter som mangler fagarbeidere

77 %

NHOs kompetansebarometer, gjengitt i Norsk Byggebransje 19.02.2024.

Lærebedrifter blant elektrobedriftene

9 av 10

Bransjen står for 16 % av alle lærebedrifter i Norge (Sinus Magasinet 08.08.2025).

Nye lærekontrakter i elektrofagene

3 877

Og 3 668 tok fagbrev (Sinus Magasinet 08.08.2025).

Når folk mangler, er overtid fristelsen. Men fast overtid er ikke et særlig og tidsavgrenset behov (§ 10-6), og arbeidsmengde og tidspress er arbeidsmiljø (§ 4-3).

LES SELV · ØV SELV

Denne økta på ett ark: les selv, øv selv, og dette kan du bli spurt om

Les selv i boka

Boka har kontrollspørsmål om arbeidstid og overtid, men ingen egen tekst. Les arbeidsmiljøloven §§ 10-4 og 10-6 på Lovdata, og Landsoverenskomsten for elektrofagene om arbeidstid og overtid.

Repeter § 4-3 i avsnitt 20.3.3.

Øv selv i appen og arbeidsboka

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Øv og Prøv.

Arbeidsboka: 1B ferdig hjemme. Sjekk din egen travleste uke mot grensene.

Dette kan du bli spurt om

Gjør rede for alminnelig arbeidstid og grensene for overtid. Forklar når overtid er lov. Regn lovens overtid og tariffens betalte overtid for en gitt uke, og forklar hvorfor tallene er ulike. Regn tillegget for en overtidstime.

Det viktigste fra økta: 40 for grensene, 37,5 for lønna, og betaling gjør ikke ulovlig overtid lovlig.

Kilder

Kilde	Brukt til
Arbeidsmiljøloven (lov 17. juni 2005 nr. 62), gjeldende tekst gjengitt av Arbeidstilsynet, arbeidstilsynet.no/regelverk/lover (hentet 14.10.2026); Lovdata avviste maskinell henting. §§ 4-3, 10-4 og 10-6 (første, tredje, fjerde, femte, åttende, tiende og ellevte ledd)	Grensene, vilkårene og lovens tillegg
Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) 2026–2028: 37,5 timer, overtid 50 % / 100 %, for fagarbeider faste tillegg 189,17 og 378,33 kr per time fra 1.5.2026. Forskrift om allmenngjøring av LOK: minstelønn faglært 270,45 kr per time, overtid 50 % / 100 % utover 37,5 timer	Betalingen og 37,5 timer
Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave (i samarbeid med advokat Vegard Sandø Austgulen), kapittel 20, kontrollspørsmål og avsnitt 20.3.3	Pensumkoblingen
NHOs kompetansebarometer (Norsk Byggebransje 19.02.2024); Sinus Magasinet 08.08.2025 (hentet 10.09.2026)	Bransjen
Nordlys Elektro AS, faktaark 2026 (18 ansatte, 12 montører, 2 lærlinger, startet 2019, timepris 890 kr). Fjell Elektro AS, faktaark (560 000 kr i lønn, 1 800 betalte timer, ikke tariffbundet). Situasjonene er konstruert for kapitlet. Ronnys uke og montøren med 212 timer er konstruert for kapitlet	Historien og oppgaven
Arbeidsboka OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx i LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app), Organisasjon og ledelse kapittel 20, Filer	Stopp-oppgavene

Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Dette er undervisningsmateriell; i besvarelser og til eksamen gjelder læreboka og lovteksten i Lovdata.